



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 90 DEL 28/07/2026

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI BORGHI (FC) MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO – CUP:D72B26001530004 - CIG:BC6745A569- AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera di CC. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera di CC. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera GC n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028- Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore;
- Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2026 di “Approvazione del Piano Integrato di Attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028”;

Dato atto che:

- la scuola secondaria di I° grado presente in via Roma nel capoluogo di Borghi, presenta infissi di grandi dimensioni, in metallo e scorrevoli, installati negli anni novanta;

- evidenziato che si riscontrano problemi di sicurezza legati all'usura dei serramenti (rottura di ferramenta, di meccanismi di chiusura ed ossidazione del metallo) e problematiche legate al basso isolamento termico con dispersione di calore ed infiltrazioni d'acqua all'interno degli ambienti;

- che nel Bilancio di Previsione Anno 2026, è stato inserito l'intervento consistente in “Manutenzione straordinaria presso la scuola media di Borghi (FC) mediante la sostituzione degli infissi esterni in alluminio – CUP:D72B26001530004”, dell'importo complessivo di €. 100.000,00;

- che l'intervento di “Manutenzione straordinaria presso la scuola media di Borghi (FC) mediante la sostituzione degli infissi esterni in alluminio” si rende necessario al fine di garantire il miglioramento del comfort interno dei locali scolastici (invernali ed estivi), abbassando i consumi energetici per il mantenimento in funzione dello stesso, e aumentando i livelli di sicurezza il risparmio energetico;

- che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento è il Arch. Marco Bardi in qualità di Responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Borghi (FC), come da Decreto n. 2 del 22/01/2026;

- che in data Giugno 2026, è stata predisposta una perizia dei lavori in argomento dell'importo complessivo pari ad €. 100.000,00 di cui per lavori €. 80.000,00 (compreso oneri per la sicurezza e costi per la manodopera), e composto dai seguenti atti documentali:

- Relazione tecnica-illustrativa – quadro tecnico economico;
- Computo Metrico Estimativo;

- vista l'entità economica dei lavori da appaltare, indicata nel quadro economico della perizia, così di seguito descritta:

N.	Descrizione	Importi parziali	Importo Totali
A1	Per lavori a base di gara soggetti a ribasso	€. 69.915,00	
A3	Per costi della manodopera non soggetti a ribasso	€. 8.520,00	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.565,00	
		Sommano	€. 80.000,00

B	Somme a disposizione Amm.ne Comunale:		
B1	Per IVA sui lavori del 22%		€. 17.600,00
B2	Contributo gare ANAC		€. 35,00
B3	Per imprevisti, varie e/o altro e contributo ANAC		€. 2.365,00
		TOTALE	€. 100.000,00

Rilevata la necessità di avviare la procedura di affidamento dei lavori di completamento, che nel caso di specie, verrà espletata mediante "Affidamento diretto" ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lettera a e b) del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto:

- l'art. 50 – comma 1 – lettera a) del D.Lgs. n. che cita: *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- l'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale cita che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023;

Rilevato, preliminarmente, che i lavori di cui in oggetto, non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore distante dalla soglia comunitaria;

Considerato che in data 03/07/2026 (termine ultimo per l'invio di offerta fissato al 10/07/2026 alle ore 13:00), tramite la Piattaforma telematica SATER della Regione Emilia-Romagna, è stata richiesta offerta per l'affidamento dei lavori in parola, al seguente operatore economico:

Impresa Nuova C.S.C. srl

con sede in Gatteo (FC), Via Verga n. 43 – P.IVA 03924970407

Preso atto che entro il termine ultimo per la presentazione dell'offerta indicato nella lettera d'invito sopra richiamata (termine ultimo fissato in data 10/07/2026 alle ore 13:00), la Ditta Nuova C.S.C. srl con sede in Gatteo (FC), Via Verga n. 43 – P.IVA 03924970407, in data 09/07/2026 alle ore 12:00, ha presentato la sua migliore offerta (PI335956-26);

Visto il ribasso offerto, dal quale risulta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori in argomento all'impresa Nuova C.S.C. srl con sede in Gatteo (FC), Via Verga n. 43 – P.IVA 03924970407, che ha offerto un ribasso del 0,01% (zero virgola zero uno per cento), determinando l'importo di aggiudicazione pari ad €. 79.992,16 comprensivo di €. 8.520,00 per costi della manodopera ed €. 1.565,00 per oneri della sicurezza oltre IVA per Legge del 22% pari ad €. 17.598,27 per complessivi €. 97.590,43;

Visto il report della procedura (Registro di sistema comunicazione aggiudicazione n.PI335956-26, generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

Visto l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che la Stazione Appaltante, esaminata l'offerta che deve essere legittima e conforme all'interesse pubblico, e dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, predispone l'aggiudicazione, che diventa immediatamente efficace;

Che sull'impresa Nuova C.S.C. srl con sede in Gatteo (FC), Via Verga n. 43 – P.IVA 03924970407, sono state eseguite tramite “Fascicolo F.V.O.E. di ANAC”, le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, con esito positivo;

Di dare atto che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, la stessa è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto da sottoscrivere secondo quanto stabilito all'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

Di dare atto altresì, che ai sensi dell'art. 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula dello stesso, per motivate ragioni;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto all'impresa Nuova C.S.C. srl con sede in Gatteo (FC), Via Verga n. 43 – P.IVA 03924970407, la quale ha offerto il maggior ribasso percentuale e quindi il minor prezzo sull'importo dei lavori di 0,01%, per un importo contrattuale di €. 79.992,16 comprensivo di €. 8.520,00 per costi della manodopera ed €. 1.565,00 per oneri della sicurezza oltre IVA per Legge del 22% pari ad €. 17.598,27 per complessivi €. 97.590,43;

Dato pertanto atto che, a fronte dell'offerta trasmessa mediante piattaforma certificata SATER della Regione Emilia-Romagna (PI335956-26) ammontante al valore contrattuale pari ad €. 85.003,35 oltre IVA nella misura di Legge, il quadro economico di aggiudicazione risulta come appresso indicato:

N.	Descrizione	Importi parziali	Importo Totali
A1	Per lavori a base di gara soggetti a ribasso	€. 69.907,16	
A3	Per costi della manodopera non soggetti a ribasso	€. 8.520,00	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.565,00	
		Sommano	€. 79.992,16
B	Somme a disposizione Amm.ne Comunale:		
B1	Per IVA sui lavori del 22%		€. 17.598,27
B2	Contributo gare ANAC		€. 35,00
B3	Per imprevisti, varie e/o altro		€. 2.365,00
		TOTALE	€. 100.000,00

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Visti:

a) il Decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della Legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi “, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 “;

c) l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Evidenziato che nel Bilancio di Previsione 2026/2028 – annualità 2026, è stato previsto lo stanziamento per “manutenzione infissi scuola media” per l’importo complessivo pari a €. 100.000,00 di cui :

- €. 80.000,00 al capitolo 26407006 - Codice Voce 2.02.01.09.003 – spesa finanziata da vincolo oneri
- €. 20.000,00 al capitolo 26407007 - Codice Voce 2.02.01.09.003 – spesa finanziata con avanzo di amministrazione (avanzo libero)

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

Dato atto inoltre che le spese di investimento richiedono la copertura finanziaria integrale dell’importo complessivo della spesa, sin dall’attivazione del primo impegno, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati sulla competenza di più esercizi (punti 5.3.3);

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di €. **97.590,43** in favore dell’impresa Nuova C.S.C. srl con sede in Gatteo (FC), Via Verga n. 43 – P.IVA 03924970407, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, ed in considerazione dell’esigibilità della medesima, di provvedere all’imputazione secondo quanto riportato nella tabella seguente con imputazione sul Bilancio 2026:

Importo	Esercizio	Capitolo	V livello Piano dei Conti
€. 80.000.00	2026	26407006	U.2.02.01.09.003
€. 17.590,43	2026	26407007	U.2.02.01.09.003

Di dare atto, che a Marzo 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha confermato le procedure di pagamento del “Contributo gare ANAC (CIG)” del 2025/2026, tramite PagoPA utilizzando il sistema “Gestione Contributi Gara (GCG), obbligatori per appalti superiori ad €. 40.000 e con importi aggiornati basati sulla Delibera ANAC n. 598/2024;

Di dare atto altresì, che le Stazioni appaltanti devono versare la quota tramite avvisi su Portale ANAC e nei seguenti casi:

Importo	Esercizio	Capitolo	V livello Piano dei Conti
€. 35,00	2026	26407007	U.2.02.01.09.003

Pertanto, per quanto sopra indicato, si rileva la necessità di impegnare la spesa di €. **35,00** in favore di ANAC, quale contributo disposto con la Deliberazione n. 598/24 e che la stessa trova copertura al Cap.n. 26407007 – Codice voce 2.02.01.09.999 – PdC Finanziario Livello V del Bilancio di Previsione 2026, in esecuzione degli atti sopra descritti ed ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

Visto l’art. 183 – comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che il programma di spesa contenuto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di dare atto che l'appalto in oggetto soggiace alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e che a partire dal 1^ Gennaio 2024, l'acquisizione del GIG, viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), ed in questo caso da SATER – Regione Emilia-Romagna, il quale ha attribuito al seguente appalto il codice **CIG: BC6745A569**;

Di dare atto che Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Marco Bardi in qualità di Responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Borghi (FC), come da Decreto n. 2 del 22/01/2026;

Dato atto che, il Responsabile come sopra individuato, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 (*Conflitto di interesse*) e delle disposizioni da esso richiamate nonché dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (*Obbligo di astensione*);

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023;
- Decreto correttivo D.Lgs. n. 209/2024;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.e.i. (T.U.E.L.);
- la Legge n. 136/2010 e s.m.e.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.e.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di affidare i lavori di “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI BORGHI (FC) MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO – CUP:D72B26001530004 – CIG:BC6745A569”, ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 108 del medesimo decreto, all'impresa Nuova C.S.C. srl con sede in Gatteo (FC), Via Verga n. 43 – P.IVA 03924970407, la quale ha offerto il maggior ribasso percentuale, 0,01%, per un importo contrattuale di €. 79.992,16 comprensivo di €. 8.520,00 per costi della manodopera ed €. 1.565,00 per oneri della sicurezza oltre IVA per Legge del 22% pari ad €. 17.598,27 per complessivi €. 97.590,43;

3. Di dare atto che la Stazione Appaltante, ha esaminato l'offerta che è stata ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, e che sull'impresa Nuova C.S.C. srl con sede in Gatteo (FC), Via Verga n. 43 – P.IVA 03924970407, sono state eseguite le verifiche attraverso il fascicolo F.V.O.E. di ANAC, sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, con esito positivo;

4. Di dare atto che a fronte dell'offerta trasmessa mediante piattaforma certificata SATER della Regione Emilia-Romagna (PI335956-26) ammontante al valore contrattuale pari ad €. 79.992,16 oltre IVA nella misura di Legge, il quadro economico di aggiudicazione risulta come appresso indicato:

N.	Descrizione	Importi parziali	Importo Totali
A1	Per lavori a base di gara soggetti a ribasso	€. 69.907,16	
A3	Per costi della manodopera non soggetti a ribasso	€. 8.520,00	

A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.565,00	
		Sommano	€. 79.992,16
B	Somme a disposizione Amm.ne Comunale:		
B1	Per IVA sui lavori del 22%		€. 17.598,27
B2	Contributo gare ANAC		€. 35,00
B3	Per imprevisti, varie e/o altro		€. 2.374,57
		TOTALE	€. 100.000,00

5. Di impegnare la spesa complessiva di **€. 97.590,43** in favore dell'impresa Nuova C.S.C. srl con sede in Gatteo (FC), Via Verga n. 43 – P.IVA 03924970407, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, ed in considerazione dell'esigibilità della medesima, di provvedere all'imputazione secondo quanto riportato nella tabella seguente con imputazione sul Bilancio 2026:

Importo	Esercizio	Capitolo	V livello Piano dei Conti
€. 80.000.00	2026	26407006	U.2.02.01.09.003
€. 17.590,43	2026	26407007	U.2.02.01.09.003

6. Di impegnare la somma di **€. 35,00** in favore di ANAC, quale contributo gare ANAC per l'appalto in oggetto, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, di provvedere all'imputazione secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Importo	Esercizio	Capitolo	V livello Piano dei Conti
€. 35,00	2026	26407007	U.2.02.01.09.003

6. Di attestare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del vigente regolamento di contabilità:

- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa non ricorrente;
- che la suddetta spesa è finanziata da:
 - € 80.000,00 al capitolo 26407006 - Codice Voce 2.02.01.09.003 – spesa finanziata da vincolo oneri
 - € 17.590,43 al capitolo 26407007 - Codice Voce 2.02.01.09.003 – spesa finanziata con avanzo di amministrazione (avanzo libero)
- che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2026 e che la competenza economico è relativa all'esercizio 2026;
- che, oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

8. Di dare atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 – comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma di spesa contenuto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

9. Di dare atto che:

- l'appalto in oggetto soggiace alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e che a partire dal 1^a Gennaio 2024, l'acquisizione del CIG, viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita

del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), ed in questo caso da SATER – Regione Emilia-Romagna, il quale ha attribuito al seguente appalto il codice CIG: BC6745A569;

- il CUP (Codice Unico di progetto) acquisito ed assegnato all'intervento in oggetto è: CUP: D72B26001530004;

10. Di dare atto che il contratto verrà stipulato, per il caso di specie, ai sensi del disposto art. 18 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

11. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di fattura da trasmettersi in forma elettronico e secondo il formato del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 entro i termini che garantiscano il pagamento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 192/2012;

12. Di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Arch. Marco Bardi in qualità di Responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Borghi (FC), come da Decreto n. 2 del 22/01/2026;

13. Di dare atto che, il Responsabile come sopra individuato, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 (*Conflitto di interesse*) e delle disposizioni da esso richiamate nonché dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (*Obbligo di astensione*);

14. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

15. Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con l'apposizione del suindicato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

16. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione Forlì-Cesena, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni di pubblicazione all'Albo on-line;

17. Di dare atto infine che la presente determinazione:

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente;
- va pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Responsabile

Bardi Marco